



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY BIN EDY MUHAMMAD SYAWAL.**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu, Kelurahan Mappasaille,
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten
Pangkep/ Jalan Pelelangan, Kelurahan
Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten
Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian/ Pemulung;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Raihan, S.H.,
Fathurrahman Marzuki, S.H., M.H., Muhammad Agung, S.H., Arung Tri Priyo

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, S.H., dan Khaerul Anam, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Kajian Layanan Hukum Mappasilasa (LKKLH Mappasilasa) berkantor di Jalan Andi Mandacingi Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 49/Pen.Pid.PH/2024/PN Pkj, tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna warni;
 - 1 (satu) buah kasur berwarna hitam hijau;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau bermotif kembang;
 - 1 (satu) buah celana legging warna merah tua;
 - 1 (satu) lembar sajadah warna merah tua;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus potongan kain berwarna merah yang telah tersobek;
- 1 (satu) buah koper berwarna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah amplop berisi darah kering Terdakwa;
- 1 (satu) buah amplop berisi *buccal swab* Terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam. Imei 1 8684350045626990. Imei 2 8684350045626982;
- 1 (satu) buah SIM C dengan identitas pemilik atas nama Ramlah dengan No.Kartu SIM 1923-7711-000023;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Ramlah dengan NIK 7304064111770002;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, No. Pol DD 4485 GF, No. Rangka MH328D30CAJ181399, No. Mesin 28D2181217;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Maryani Dg.Caya Binti Sattu Dg.Lau;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa minta maaf, sangat menyesal bahkan baru mengetahui nama korban sama dengan nama ibu kandung Terdakwa, Terdakwa juga mempunyai 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang istri yang harus dinafkahi dan Terdakwa mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-43/Pangkep/Eoh.2/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal, pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa/ jiwa orang lain yaitu korban Ramlah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di jalan Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan memarkir sepeda motornya pada kolom rumah kontrakannya lalu Terdakwa duduk di kolom rumah dan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah korban Ramlah dan masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci yang terletak disamping rumah korban dimana saat itu terdapat korban Ramlah sedang tidur lalu Terdakwa melihat tas korban yang berisikan sejumlah uang dan kemudian melihat HP lalu Terdakwa mengambil HP korban dan memasukkan kedalam tas;
- Bahwa Terdakwa yang melihat korban Ramlah sedang tidur hanya menggunakan pakaian dalam dan menggunakan sarung membuat Terdakwa ingin menyetubuhi korban lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh korban yang membuat korban terbangun dan langsung berteriak serta korban melakukan perlawanan lalu Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban dan selanjutnya dengan bantal tersebut Terdakwa membekap/menutup muka korban sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat korban tidak ada lagi perlawanan kemudian Terdakwa memindahkan bantal dan melihat korban dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa melepas celana dalam korban dan melebarkan kedua paha korban lalu Terdakwa tepat berada di depan korban dengan posisi lutut kiri Terdakwa menekan paha korban dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan korban dalam keadaan berlutut alat kelamin Terdakwa saat itu tidak dapat masuk kedalam alat kelamin korban sehingga Terdakwa dalam keadaan berlutut didepan korban yang sedang mengangkan sambil mengocok alat kelamin Terdakwa dan sesekali menempelkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin



korban sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma disekitar alat kelamin korban. kemudian Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan alat kelamin korban menggunakan selimut yang tepat berada dibawah korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya;

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar rumah korban dan berada di dekat jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk kedalam rumah, korban Ramlah sadarkan diri dan berteriak "oi kau" sehingga Terdakwa berbalik dan berlari ke arah korban yang membuat korban dan Terdakwa terjatuh pada lantai dimana korban terjatuh pada posisi kepala belakang korban membentur lantai sedangkan Terdakwa terjatuh disamping kanan korban lalu Terdakwa dalam posisi jongkok menindih bagian dada korban dengan tangan kiri lalu Terdakwa meninju wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung korban yang membuat korban Ramlah tidak sadarkan diri dan Terdakwa langsung meninggalkan korban dan keluar dari rumah kontrakan korban melalui jendela selanjutnya menuju kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah kontrakannya tepatnya dibawah kolom rumah, Terdakwa duduk sambil merokok lalu Terdakwa melihat pada tangan Terdakwa terdapat bercak darah dari korban sehingga membuat Terdakwa panik dan berfikir cara menutupi perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dengan membuang korban agar Terdakwa tidak ketahuan, lalu Terdakwa naik kerumah lalu minum air didalam kulkas lalu istri Terdakwa yaitu Saksi Runik Setiyawati terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "dari manako" kemudian Terdakwa menjawab "dari jeka minum, mana koper merah" lalu Saksi Runik Setiyawati bertanya mauko apai?" lalu Terdakwa menjawab "mau napakai orang" lalu Saksi Runik Setiyawati menunjukkan letak koper merah tersebut kemudian Terdakwa mengambil koper merah tersebut dan mengeluarkan semua isinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah korban Ramlah dengan membawa koper berwarna merah tersebut dan memasukkannya lewat jendela dan meletakkan koper tersebut disamping korban kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban Ramlah kedalam koper dan setelah tubuh korban sepenuhnya telah masuk kedalam koper Terdakwa melihat ada darah pada lantai sehingga Terdakwa



mengambil bantal korban untuk membersihkan darah kemudian bantal tersebut Terdakwa masukkan juga kedalam koper tepat berada diatas korban lalu kemudian Terdakwa mengambil sajadah dan dengan sajadah tersebut Terdakwa mengelap darah yang masih berada pada lantai, karena Terdakwa melihat darah pada lantai belum sepenuhnya hilang sehingga Terdakwa kebelakang mencari air dan mendapati adanya kotak yang berisikan air kemudian Terdakwa mencelupkan sajadah kedalam air kemudian kembali mengelap darah yang berada dilantai kemudian sajadah tersebut Terdakwa masukkan juga kedalam koper. dan kemudian Terdakwa melihat kain berwarna hijau lalu Terdakwa mengambil kain tersebut untuk kembali mengelap lantai yang masih terdapat darah dan selanjutnya kain tersebut juga Terdakwa masukkan kedalam koper kemudian Terdakwa menutup koper namun tidak secara *full* dikarenakan Terdakwa masih melihat adanya pergerakan dari korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna hijau milik korban yang terparkir didalam rumah korban dengan kunci motor tergantung pada kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melepaskan boncengan gerobak jualan yang melekat pada sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kesamping lalu Terdakwa mengambil koper dan menyeret koper tersebut disamping sepeda motor dan berusaha menaikkan koper tersebut diatas sepeda motor namun selalu gagal kemudian Terdakwa menyeret koper masuk kedalam gudang dan melihat sudah tidak ada pergerakan dari korban sehingga resliting koper tersebut Terdakwa tutup rapat lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terhadap korban Ramlah mengakibatkan kematian sesuai hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *surat visum et repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar tanggal 11 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM.;

Dimana telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ramlah Binti Sajang, dimana hasil pemeriksaan luar jenazah di sebutkan ada lebam mayat di kepala, wajah, telinga kanan, leher, dada, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kiri, bahu kiri, bahu kanan, perut, betis



kanan, punggung berwarna merah keunguan tidak hilang dengan penekanan;

Kepala ada resapan darah didapatkan krepitasi. Terdapat resapan darah di bagian dalam pada kulit kepala bagian;

Dahi terdapat luka dengan ukuran yang sama panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman 1 sentimeter;

Pipi kanan tampak luka memar pada pipi kanan hingga belakang telinga dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

Leher terdapat memar hingga dada dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;

Dagu terdapat lebam mayat;

Lengan kiri terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter.

Tampak luka memar pada bahu kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka memar pada bahu kiri dekat leher dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter.

Tampak memar pada lengan atas kiri sisi bawah dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak luka memar pada siku kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Lengan kanan tampak luka memar pada bahu kanan dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter dengan kedalaman enam koma lima sentimeter, dasar luka otot, terdapat jaringan penyembuhan;

Lengan kiri bawah terdapat luka memar dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Paha kanan terdapat satu luka memar ukuran panjang lima puluh sentimeter dan lebar dua belas koma lima sentimeter. Terdapat satu luka lecet geser di daerah betis kanan depan dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter. Terdapat memar di paha kanan sisi dalam dengan panjang satu koma dua sentimeter dan lebar 1 sentimeter;

Paha kiri tampak tiga luka memar di bagian paha kiri. Luka pertama dengan panjang delapan belas sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka kedua dengan panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Luka ketiga dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;



Pemeriksaan dalam tubuh jenazah ditemukan di bagian kepala tampak resapan darah dengan panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar dua belas sentimeter dan tulang dasar tengkorak tampak resapan darah ukuran panjang 27 dan lebar 17 sentimeter tampak garis *fraktur Os Occipital* ukuran 8 sentimeter. Tampak resapan darah *sutura sagitalis* dan *sutura coronalis*;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan estimasi umur 45-50 tahun;
- Perkiraan waktu kematian lebih dari 42 jam;
- Terdapat 15 luka yang terdiri dari 14 luka memar dan 1 luka lecet geser yaitu 2 luka memar di kepala, 1 luka memar di pipi, 4 luka memar di lengan kiri atas, 1 luka memar di lengan kanan atas, 1 luka memar di lengan kiri bawah, 2 luka memar di paha kanan, 3 luka memar di paha kiri dan 1 luka lecet geser di paha kanan. Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;
- Luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam kepala sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan menekan pusat pernafasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya gagal nafas yang mengakibatkan kematian pada korban;

Bahwa dalam hal kematian korban Ramlah juga diperkuat dengan adanya surat kematian Nomor: SKM/065/VIII/2024/URYANDOKPOL RUMKIT yang di tanda tangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.F., yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2024, dimana dalam surat ini menerangkan bahwa benar jenazah tersebut atas nama Ramlah Binti Sajang telah ditemukan meninggal dunia di TKP Jl. Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidiar.

Bahwa Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Pelelangan Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa/ jiwa orang lain yaitu korban Ramlah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Terdakwa tiba di rumah kontrakkannya di jalan Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan memarkir sepeda motoranya pada kolom rumah kontrakkannya lalu Terdakwa duduk di kolom rumah dan kemudian berniat melakukan pencurian di rumah korban Ramlah dimana posisi rumah Terdakwa dan korban bersebelahan, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah korban Ramlah dan masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang terletak disamping rumah korban dimana saat itu terdapat korban Ramlah sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga korban dan Terdakwa melihat tas korban yang berisikan sejumlah uang dan kemudian melihat HP kemudian Terdakwa mengambil HP korban dan memasukkan kedalam tas;
- Bahwa Terdakwa yang melihat korban Ramlah sedang tidur hanya menggunakan pakaian dalam dan menggunakan sarung lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh korban yang membuat korban terbangun dan langsung berteriak lalu Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban dan selanjutnya dengan bantal tersebut Terdakwa membekap/ menutup muka korban sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat korban tidak ada lagi perlawanan kemudian Terdakwa memindahkan bantal dan melihat korban dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. kemudian Terdakwa melepas celana dalam korban dan melebarkan kedua paha korban lalu Terdakwa tepat berada di depan korban dengan posisi lutut kiri Terdakwa menekan paha korban dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan korban dalam keadaan berlutut alat kelamin Terdakwa saat itu tidak dapat masuk kedalam alat kelamin korban sehingga Terdakwa dalam keadaan berlutut didepan korban yang sedang mengangkan sambil mengocok alat kelamin Terdakwa dan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesekali menempelkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma disekitar alat kelamin korban. kemudian Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan alat kelamin korban menggunakan selimut yang tepat berada dibawah korban setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya;

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar rumah korban dan berada di dekat jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk kedalam rumah, korban Ramlah sadarkan diri dan berteriak "oi kau" sehingga Terdakwa berbalik dan berlari ke arah korban yang membuat korban dan Terdakwa terjatuh pada lantai dimana korban terjatuh pada posisi kepala belakang korban membentur lantai sedangkan Terdakwa terjatuh disamping kanan korban lalu Terdakwa dalam posisi jongkok menindih bagian dada korban dengan tangan kiri lalu Terdakwa meninju wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung korban yang membuat korban Ramlah tidak sadarkan diri dan Terdakwa langsung meninggalkan korban dan keluar dari rumah kontrakan korban melalui jendela selanjutnya menuju kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah kontrakannya tepatnya dibawah kolom rumah, Terdakwa duduk sambil merokok lalu Terdakwa melihat pada tangan Terdakwa terdapat bercak darah dari korban sehingga membuat Terdakwa panik dan berfikir cara menutupi perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dengan membuang korban agar Terdakwa tidak ketahuan, lalu Terdakwa naik kerumah lalu minum air didalam kulkas lalu istri Terdakwa yaitu Saksi Runik Setiyawati terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "dari manako" kemudian Terdakwa menjawab "dari jika minum, mana koper merah" lalu Saksi Runik Setiyawati bertanya mauko apai ?" lalu Terdakwa menjawab "mau napakai orang" lalu Saksi Runik Setiyawati menunjukkan letak koper merah tersebut kemudian Terdakwa mengambil koper merah tersebut dan mengeluarkan semua isinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah korban Ramlah dengan membawa koper berwarna merah tersebut dan memasukkannya lewat jendela dan meletakkan koper tersebut disamping korban kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban Ramlah kedalam koper dan setelah tubuh korban sepenuhnya telah masuk kedalam



koper Terdakwa melihat ada darah pada lantai sehingga Terdakwa mengambil bantal korban untuk membersihkan darah kemudian bantal tersebut Terdakwa masukkan juga kedalam koper tepat berada diatas korban lalu kemudian Terdakwa mengambil sajadah dan dengan sajadah tersebut Terdakwa mengelap darah yang masih berada pada lantai, karena Terdakwa melihat darah pada lantai belum sepenuhnya hilang sehingga Terdakwa kebelakang mencari air dan mendapati adanya kotak yang berisikan air kemudian Terdakwa mencelupkan sajadah kedalam air kemudian kembali mengelap darah yang berada dilantai kemudian sajadah tersebut Terdakwa masukkan juga kedalam koper. dan kemudian Terdakwa melihat kain berwarna hijau lalu Terdakwa mengambil kain tersebut untuk kembali mengelap lantai yang masih terdapat darah dan selanjutnya kain tersebut juga Terdakwa masukkan kedalam koper kemudian Terdakwa menutup koper namun tidak secara *full* dikarenakan Terdakwa masih melihat adanya pergerakan dari korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna hijau milik korban yang terparkir didalam rumah korban dengan kunci motor tergantung pada kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melepaskan boncengan gerobak jualan yang melekat pada sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kesamping lalu Terdakwa mengambil koper dan menyeret koper tersebut disamping sepeda motor dan berusaha menaikkan koper tersebut diatas sepeda motor namun selalu gagal kemudian Terdakwa menyeret koper masuk kedalam gudang dan melihat sudah tidak ada pergerakan dari korban sehingga resliting koper tersebut Terdakwa tutup rapat lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa perbuatan terhadap korban Ramlah mengakibatkan kematian sesuai hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat *visum et repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Tanggal 11 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Denny Mathius, M.Kes.,Sp.FM.;

Dimana telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ramlah Binti Sajang, dimana hasil pemeriksaan luar jenazah di sebutkan ada lebam mayat di kepala, wajah, telinga kanan, leher, dada, lengan kiri



atas, lengan kiri bawah, siku kiri, bahu kiri, bahu kanan, perut, betis kanan, punggung berwarna merah keunguan tidak hilang dengan penekanan;

Kepala ada resapan darah didapatkan krepitasi. Terdapat resapan darah di bagian dalam pada kulit kepala bagian;

Dahi terdapat luka dengan ukuran yang sama panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman 1 sentimeter;

Pipi kanan tampak luka memar pada pipi kanan hingga belakang telinga dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

Leher terdapat memar hingga dada dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;

Dagu terdapat lebam mayat;

Lengan kiri terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter.

Tampak luka memar pada bahu kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka memar pada bahu kiri dekat leher dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter.

Tampak memar pada lengan atas kiri sisi bawah dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak luka memar pada siku kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Lengan kanan tampak luka memar pada bahu kanan dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter dengan kedalaman enam koma lima sentimeter, dasar luka otot, terdapat jaringan penyembuhan;

Lengan kiri bawah terdapat luka memar dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Paha kanan terdapat satu luka memar ukuran panjang lima puluh sentimeter dan lebar dua belas koma lima sentimeter. Terdapat satu luka lecet geser di daerah betis kanan depan dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter. Terdapat memar di paha kanan sisi dalam dengan panjang satu koma dua sentimeter dan lebar 1 sentimeter;

Paha kiri tampak tiga luka memar di bagian paha kiri. Luka pertama dengan panjang delapan belas sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka kedua dengan panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Luka ketiga dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;



Pemeriksaan dalam tubuh jenazah ditemukan di bagian kepala tampak resapan darah dengan panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar dua belas sentimeter dan tulang dasar tengkorak tampak resapan darah ukuran panjang 27 dan lebar 17 sentimeter tampak garis *fraktur os occipital* ukuran 8 sentimeter. Tampak resapan darah *sutura sagitalis* dan *sutura coronalis*;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan estimasi umur 45-50 tahun;
- Perkiraan waktu kematian lebih dari 42 jam;
- Terdapat 15 luka yang terdiri dari 14 luka memar dan 1 luka lecet geser yaitu 2 luka memar di kepala, 1 luka memar di pipi, 4 luka memar di lengan kiri atas, 1 luka memar di lengan kanan atas, 1 luka memar di lengan kiri bawah, 2 luka memar di paha kanan, 3 luka memar di paha kiri dan 1 luka lecet geser di paha kanan. Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;
- Luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam kepala sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan menekan pusat pernafasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya gagal nafas yang mengakibatkan kematian pada korban;

Bahwa dalam hal kematian korban Ramlah juga diperkuat dengan adanya surat kematian Nomor: SKM/065/VIII/2024/URYANDOKPOL RUMKIT yang di tanda tangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes.,Sp.F., yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2024, dimana dalam surat ini menerangkan bahwa benar jenazah tersebut atas nama Ramlah Binti Sajang telah ditemukan meninggal dunia di TKP Jl. Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Lebih Subsidair.

Bahwa Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal, pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Pelelangan Kel.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban Pr. Ramlah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang mengakibatkan kematian. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di jalan Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan memarkir sepeda motornya pada kolom rumah kontrakannya lalu Terdakwa duduk di kolom rumah dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban Ramlah dimana posisi rumah Terdakwa dan korban bersebelahan rumah, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah korban Ramlah dan masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang terletak disamping rumah korban dimana saat itu terdapat korban Ramlah sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban dan Terdakwa melihat tas korban yang berisikan sejumlah uang dan kemudian tas tersebut Terdakwa kalungkan pada leher Terdakwa kemudian Terdakwa melihat handphone merek Vivo warna merah hitam yang tidak jauh dari tas korban kemudian Terdakwa mengambil HP milik korban dan memasukkan kedalam tas yang dikalungkan pada leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat korban Ramlah sedang tidur hanya menggunakan pakaian dalam dan menggunakan sarung kemudian Terdakwa mendekati korban dan ingin menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa menindih tubuh korban yang membuat korban terbangun dan langsung berteriak serta korban melakukan perlawanan lalu Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban dan selanjutnya dengan bantal tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membekap/ menutup muka korban sambil mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memindahkan bantal dan Terdakwa melihat korban dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar rumah korban berada di dekat jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk kedalam rumah, korban Ramlah sadarkan diri dan berteriak "oi kau" sehingga Terdakwa berbalik dan berlari ke arah korban yang membuat korban dan Terdakwa terjatuh pada lantai dimana korban terjatuh pada posisi kepala kepala belakang korban membentur lantai sedangkan Terdakwa terjatuh disamping kanan korban lalu Terdakwa dalam posisi jongkok menindih bagian dada korban dengan tangan kiri lalu Terdakwa meninju wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai hidung korban yang membuat korban Ramlah tidak sadarkan diri dan Terdakwa langsung meninggalkan korban dan keluar dari rumah kontrakan korban melalui jendela selanjutnya menuju kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah kontrakannya tepatnya dibawah kolom rumah, Terdakwa duduk sambil merokok lalu Terdakwa melihat pada tangan Terdakwa terdapat bercak darah sehingga membuat Terdakwa panik dan berfikir cara menutupi perbuatan Terdakwa tersebut yaitu dengan membuang korban agar Terdakwa tidak ketahuan, lalu Terdakwa naik kerumah lalu istri Terdakwa yaitu Saksi Runik Setiyawati terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "dari manako" kemudian Terdakwa menjawab "dari jeka minum, mana koper merah" lalu Saksi Runik Setiyawati bertanya mauka apa?" lalu Terdakwa menjawab "mau napakai orang" lalu Saksi Runik Setiyawati menunjukkan letak koper merah tersebut kemudian Terdakwa mengambil koper merah tersebut dan mengeluarkan semua isinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah korban dengan membawa koper berwarna merah tersebut dan memasukkan melewati jendela dan meletakkan koper tersebut disamping korban kemudian Terdakwa memasukkan tubuh korban Ramlah kedalam koper dan setelah tubuh korban sepenuhnya telah masuk kedalam koper Terdakwa melihat ada darah pada lantai sehingga Terdakwa



mengambil bantal korban untuk mengelap/ membersihkan darah kemudian bantal tersebut Terdakwa masukkan juga kedalam koper tepat berada diatas korban lalu kemudian Terdakwa mengambil sajadah dan dengan sajadah tersebut Terdakwa mengelap darah yang masih berada pada lantai. bahwa oleh karena Terdakwa melihat darah pada lantai belum sepenuhnya hilang sehingga Terdakwa kebelakang mencari air dan mendapati adanya kotak yang berisikan air kemudian Terdakwa mencelupkan sajadah kedalam air kemudian kembali mengelap darah yang berada dilantai kemudian sajadah tersebut Terdakwa masukkan juga kedalam koper. dan kemudian Terdakwa melihat kain berwarna hijau lalu Terdakwa mengambil kain tersebut untuk kembali mengelap lantai yang masih terdapat darah dan selanjutnya kain tersebut juga Terdakwa masukkan kedalam koper kemudian Terdakwa menutup koper namun tidak secara full dikarenakan Terdakwa masih melihat adanya pergerakan dari korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hijau Nopol DD 3385 milik korban yang terparkir didalam rumah korban dengan kunci motor tersebut tergantung pada kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa melepaskan boncengan gerobak jualan yang melekat pada sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kesamping lalu Terdakwa mengambil koper dan menyeret koper tersebut disamping sepeda motor dan berusaha menaikkan koper tersebut diatas sepeda motor namun selalu gagal kemudian Terdakwa menyeret koper masuk kedalam gudang dan melihat sudah tidak ada pergerakan dari korban sehingga resleting koper tersebut Terdakwa tutup rapat lalu Terdakwa pergi meninggalkan tersebut dengan membawa tas yang berisi sejumlah uang dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam serta sepeda motor milik korban;
- Bahwa perbuatan terhadap korban Ramlah mengakibatkan kematian sesuai hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat *visum et repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar tanggal 11 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Ramlah Binti Sajang, dimana hasil pemeriksaan luar jenazah di sebutkan ada lebam mayat di kepala, wajah, telinga kanan, leher, dada, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kiri, bahu kiri, bahu kanan, perut, betis kanan, punggung berwarna merah keunguan tidak hilang dengan penekanan;
Kepala ada resapan darah didapatkan krepitasi. Terdapat resapan darah di bagian dalam pada kulit kepala bagian;
Dahi terdapat luka dengan ukuran yang sama panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman 1 sentimeter;
Pipi kanan tampak luka memar pada pipi kanan hingga belakang telinga dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
Leher terdapat memar hingga dada dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;
Dagu terdapat lebam mayat;
Lengan kiri terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter. Tampak luka memar pada bahu kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka memar pada bahu kiri dekat leher dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter. Tampak memar pada lengan atas kiri sisi bawah dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak luka memar pada siku kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;
Lengan kanan tampak luka memar pada bahu kanan dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter dengan kedalaman enam koma lima sentimeter, dasar luka otot, terdapat jaringan penyembuhan;
Lengan kiri bawah terdapat luka memar dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
Paha kanan terdapat satu luka memar ukuran panjang lima puluh sentimeter dan lebar dua belas koma lima sentimeter. Terdapat satu luka lecet geser di daerah betis kanan depan dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter. Terdapat memar di paha kanan sisi dalam dengan panjang satu koma dua sentimeter dan lebar 1 sentimeter;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paha kiri tampak tiga luka memar di bagian paha kiri. Luka pertama dengan panjang delapan belas sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka kedua dengan panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Luka ketiga dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;

Pemeriksaan dalam tubuh jenazah ditemukan di bagian kepala tampak resapan darah dengan panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar dua belas sentimeter dan tulang dasar tengkorak tampak resapan darah ukuran panjang 27 dan lebar 17 sentimeter tampak garis *fraktur os occipital* ukuran 8 sentimeter. Tampak resapan darah *sutura sagitalis* dan *sutura coronalis*;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan estimasi umur 45-50 tahun;
- Perkiraan waktu kematian lebih dari 42 jam;
- Terdapat 15 luka yang terdiri dari 14 luka memar dan 1 luka lecet geser yaitu 2 luka memar di kepala, 1 luka memar di pipi, 4 luka memar di lengan kiri atas, 1 luka memar di lengan kanan atas, 1 luka memar di lengan kiri bawah, 2 luka memar di paha kanan, 3 luka memar di paha kiri dan 1 luka lecet geser di paha kanan. Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;
- Luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam kepala sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan menekan pusat pernafasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya gagal nafas yang mengakibatkan kematian pada korban;

Bahwa dalam hal kematian korban Ramlah juga diperkuat dengan adanya surat kematian Nomor: SKM/065/VIII/2024/URYANDOKPOL RUMKIT yang di tanda tangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.F., yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2024, dimana dalam surat ini menerangkan bahwa benar jenazah tersebut atas nama Ramlah Binti Sajang telah ditemukan meninggal dunia di TKP Jl. Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 ayat (3) KUHP;
Dan
Kedua

Bahwa Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal, pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu Pr. Ramlah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal sekitar pukul 01.00 wita dini hari Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di jalan Pelelangan Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan memarkir sepeda motoranya pada kolom rumah kontrakannya lalu Terdakwa duduk di kolom rumah dan kemudian berniat melakukan pencurian di rumah korban Ramlah dimana posisi rumah Terdakwa dan korban bersebelahan rumah, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendatangi rumah korban Ramlah dan masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang terletak disamping rumah korban dimana saat itu terdapat korban Ramlah sedang tidur lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga korban dan Terdakwa melihat tas korban dan kemudian langsung mengambil tas tersebut yang mana pada tas tersebut berisikan sejumlah uang dan kemudian tas tersebut Terdakwa kalungkan pada leher Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil HP yang terletak tidak jauh dari tas korban dan kemudian Terdakwa mengambil HP milik korban dan memasukkan Hp tersebut kedalam tas yang dikalungkan dileher Terdakwa,
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah korban, Terdakwa melihat korban sedang tertidur hanya menggunakan pakaian dalam dan menggunakan sarung. Terdakwa kemudian menghampiri korban sambil menurunkan celananya sehingga Terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan celana. Pada saat Terdakwa tepat berada disamping korban selanjutnya Terdakwa menyimpan tas yang dikalungkan pada leher nya tepat disamping kiri



Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berencana ingin menyetubuhi korban dengan cara menindih korban namun korban terbangun dan berteriak "Aaaa" sehingga korban melakukan perlawanan saat itu dan kemudian Terdakwa mengambil bantal yang dipakai oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa selanjutnya membekap muka korban dan Terdakwa sempat mencekik leher korban dengan tangan kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian memindahkan bantal kesamping kiri korban menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa memastikan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan cara menatap korban. Pada saat korban sudah tidak bergerak Terdakwa kemudian melepas celana dalam korban dengan cara menarik celana dalam korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan kedua tangan untuk melebarkan kedua paha korban sehingga korban dalam posisi ngangkang (selangkangan korban terbuka lebar) kemudian Terdakwa tepat berada di depan korban dengan posisi lutut kiri Terdakwa menekan paha korban dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin korban dengan posisi Terdakwa tepat berada di depan korban dalam keadaan berlutut alat kelamin Terdakwa saat itu tidak dapat masuk kedalam alat kelamin korban sehingga Terdakwa dalam keadaan berlutut didepan korban yang sedang ngangkang sambil mengocok alat kelaminnya dan sesekali menempelkan alat kelaminnya pada alat kelamin korban. Terdakwa terus menerus mengocok alat kelaminnya sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa menumpahkan sperma disekitar alat kelamin korban saat itu. Terdakwa kemudian membersihkan alat kelaminnya dan alat kelamin korban menggunakan selimut yang tepat berada dibawah korban (selimut dalam keadaan ditindih oleh korban) setelah itu Terdakwa mencari celananya namun saat itu Terdakwa tidak mendapati celananya tersebut sehingga Terdakwa berdiri dan mencari saklar lampu dan menyalakan lampu. Pada saat lampu sudah menyala Terdakwa melihat celananya berada disamping korban dan kemudian Terdakwa mengambil dan memakai kembali celananya. Pada saat selesai memakai celana, Terdakwa hendak keluar meninggalkan korban namun pada saat berada di dekat jendela korban sadarkan diri dan berteriak "Oi kau", sehingga Terdakwa berbalik sambil berlari dan memeluk korban namun korban

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dalam posisi kepala belakang korban membentur lantai dan Terdakwa terjatuh disamping kanan korban dan selanjutnya Terdakwa bangkit dan menindih bagian dada korban dengan tangan kiri dan tangan kanan dan memukul bagian wajah korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 x dalam posisi jongkok diatas korban, pada saat korban tidak sadarkan diri Terdakwa langsung meninggalkan korban dan Terdakwa keluar dari kontrakan korban lewat jendela rumah kontrakan korban dan menuju rumah kontrakan nya. Setibanya Terdakwa dikolom rumahnya, Terdakwa kemudian duduk pada sebuah kursi selanjutnya Terdakwa merokok sambil melihat pada tangan dan celana terdapat bercak darah sehingga Terdakwa panik dan berfikir bagaimana cara menutupi perbuatannya sehingga Terdakwa naik kerumah dan kemudian membuka kulkas dan meminum air es selanjutnya Saksi Runik yang merupakan istri Terdakwa terbangun dan bertanya kepada Terdakwa "dari manako", kemudian Terdakwa menjawab "dari jeka minum, mana koper merah?", Saksi Runik kembali bertanya "mauko apai?" kemudian Terdakwa menjawab "mau napakai orang" dan pada saat itu Saksi Runik menunjukkan letak dari keberadaan koper merah tersebut kemudian Terdakwa mengambil jaket dan memakai jaket tersebut dan langsung mengambil koper tersebut dan mengeluarkan semua isi pada koper tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah korban dengan berjalan kaki sambil melihat situasi sekeliling rumah korban sambil membawa koper dan kemudian Terdakwa memasukkan koper melalui jendela rumah kontrakan korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan korban melalui jendela dan kemudian mengambil koper tersebut dan membawa disamping korban. Pada saat itu Terdakwa memasukkan korban kedalam koper dalam keadaan Terdakwa jongkok kemudian mengangkat pada bagian ketiak korban dan memasukkan kepala korban terlebih dahulu kedalam koper kemudian Terdakwa memasukkan seutuhnya badan korban kedalam koper, setelah tubuh korban seutuhnya telah masuk kedalam koper Terdakwa sempat melihat ada darah pada lantai sehingga Terdakwa mengambil bantal korban untuk membersihkan darah menggunakan bantal tersebut dan kemudian bantal tersebut Terdakwa masukkan kedalam koper tepat berada diatas korban dan kemudian Terdakwa kembali mencari kain disekitar korban namun



saat itu Terdakwa mendapat sajadah dan dengan sajadah tersebut Terdakwa membersihkan darah yang masih berada pada lantai. Saat itu, Terdakwa melihat darah belum sepenuhnya hilang sehingga Terdakwa berdiri dan kemudian kebelakang untuk mencari air kemudian Terdakwa mencelup sajadah tersebut kedalam air dan Terdakwa kembali untuk membersihkan darah yang berada dilantai tersebut. Terdakwa kemudian membersihkan darah yang berada dilantai menggunakan sajadah namun darah tersebut tidak mau hilang dan kemudian sajadah tersebut Terdakwa masukkan kedalam koper. Disekitar tempat tidur, Terdakwa melihat ada kain berwarna hijau sehingga Terdakwa mengambil kain tersebut dan membersihkan lantai yang masih terdapat darah dan selanjutnya kain tersebut Terdakwa masukkan kedalam koper dan kemudian Terdakwa menutup koper namun tidak secara *full* penuh dikarenakan Terdakwa masih melihat adanya pergerakan dari korban. Terdakwa kemudian mengambil tas korban dan mengalungkan tas tersebut pada lehernya dan kemudian Terdakwa menutupi tas tersebut dengan jaket yang Terdakwa pakai. Terdakwa kemudian berjalan kesana kemari di dalam rumah kontrakan korban sambil memeriksa pintu depan namun pintu depan saat itu terkunci. Terdakwa kemudian melihat sepeda motor milik korban yang mana kunci tergantung pada sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kelorong rumah kontrakan korban dan membuka boncengan grobak jualan korban dan kemudian Terdakwa mengambil koper dan membuka boncengan grobak jualan korban dan mengambil koper dan menyeret menuju kesamping motor. Pada saat koper sudah berada disamping motor, selanjutnya Terdakwa mencoba menaikkan koper dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak bisa terangkat dikarenakan koper tersebut sangatkah berat, Terdakwa kemudian mencoba menaikkan koper tersebut sebanyak 3x namun kembali gagal, Terdakwa mencoba kembali menaikin koper tersebut kebagian depan sepeda motor namun gagal lagi. Pada saat itu Terdakwa menaiki motor korban dan mengangkat koper kebagian depan motor korban dan saat itu saya berhasil menaikkan koper tersebut dengan posisi koper berdiri. Pada saat posisi koper tepat berada didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuntun motor untuk dikeluarkan melauai pintu belakang rumah kontrakan korban,

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum motor dapat keluar dari pintu belakang koper tersebut terjatuh dan Tersangka langsung turun dari motor kemudian menyandarkan motor ketembok samping kanan dan pada saat itu Terdakwa menyeret koper masuk kedalam gudang dan melihat sudah tidak ada pergerakan dari korban sehingga sehingga resleting pada koper Terdakwa tutup rapat dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor korban kemudian menutup pintu menggunakan tali pintu yang tergantung dan kemudian Terdakwa membawa kabur motor, HP, dan tas milik korban menuju kota Maros. Setelah motor tersebut Terdakwa titip untuk diperbaiki di bengkel temannya, Terdakwa kemudian berangkat ke kota Makassar menggunakan angkutan umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MARIYANI DG. CAYA BINTI SATTU DG. LAU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Ibu Saksi yang bernama Ramlah telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ibunya telah dibunuh oleh Terdakwa dari penyampaian oleh Polisi 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan, Saksi berada dan bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto sedangkan Ibu Saksi bertempat tinggal dan berjualan di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Ibu Saksi tinggal sendirian dan berjualan di Pangkep dengan mengontrak rumah di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Ibu Saksi sudah 15 (lima belas) tahun bertempat tinggal di Pangkep dan menjual minuman serta gorengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Ibu Saksi berada di Pangkep, Saksi sering berkomunikasi dan komunikasi terakhir Saksi dengan Ibunya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian Saksi menelpon lagi sekitar pukul 01.00- 02.00 WITA namun *handphonenya* tidak aktif dan selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Pangkep bersama suami Saksi Irfan Dg. Rangka dengan mengendarai mobil milik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Pangkep karena *handphone* Ibu Saksi tidak aktif sehingga Saksi berpikir ada sesuatu yang terjadi;
- Bahwa saat tiba di rumah Ibu Saksi, terlebih dahulu Saksi mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada jawaban dari ibu Saksi kemudian Saksi ke pasar sentral lalu kembali kerumah Ibu Saksi dan setelah menunggu sekitar 4 (empat) jam kemudian Saksi berinisiatif untuk membuka pintu rumah kontrakan ibu Saksi namun Ibu Saksi tidak ada didalam rumah dan oleh karena Saksi belum bertemu dengan Ibunya Saksi merasa panik dan kemudian mencari di sekitar kontrakannya dan Saksi sempat mengecek gudang pada kontrakan tersebut dan pada saat Saksi membuka gudang, Saksi melihat sebuah koper dan ada darah juga, melihat ada rambut di gasper koper dan saat itu juga Saksi meyakini bahwa orang tua Saksi berada di dalam koper tersebut;
- Bahwa koper tersebut berwarna merah;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saat Saksi berada di rumah Ibu Saksi, Saksi mencium bau busuk menyengat;
- Bahwa pada saat itu jendela rumah kontrakan Ibu Saksi terbuka lebar sedangkan pintu ruang tamu tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah Saksi melihat darah dan rambut pada koper, Saksi dan suami Saksi kemudian mendatangi pemilik rumah kontrakan dan bertemu dengan suami istri pemilik kontrakan lalu istrinya ikut ke rumah kontrakan, Saksi menanyakan tentang kepemilikan koper yang ada di gudang dan saat itu pemilik kontrakan mengatakan kalau koper tersebut bukan miliknya dan bukan milik Ibu Saksi dan ketika Saksi bersama suami Saksi, pemilik kontrakan bersama anaknya mengecek koper yang ada di Gudang dan ketika itu ada Anggota Polisi melintas lalu pemilik kontrakan langsung memanggil Anggota Polisi tersebut dan kemudian anggota Polisi singgah dan mengecek koper dan kemudian langsung melaporkan penemuan koper tersebut ke Kantor

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi dan berselang berapa waktu kemudian datang beberapa Anggota Polisi melakukan pengecekan serta membuka koper tersebut;

- Bahwa Saksi melihat isi koper tersebut yaitu jenazah Ibu Saksi, 1 (satu) bantal kepala, 1 (satu) lembar selimut, 1 (satu) lembar baju daster, pakaian dalam dan *leging*;
- Bahwa Saksi melihat ada luka gores pada tangan kiri ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau ada permasalahannya di Pangkep;
- Bahwa ada barang milik Ibu Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah hitam, tas berisi kartu identitas dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat amplop yang ada darahnya, baju kaos yang ada noda darahnya dan potongan kain yang berwarna merah;
- Bahwa Saksi pernah melihat selimut berwarna warni yang ada dalam koper merah pada saat itu dan Saksi juga pernah melihat kasur berwarna hitam hijau yang merupakan tempat tidur Ibu Saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf ke keluarga Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi tidak menerima atas kejadian ini sedangkan Saksi menyatakan kejadian ini merupakan takdir dan sebagai Anak menyerahkan sepenuhnya kepada hukum dan harapan Saksi agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IRFAN DG. RANGKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mertua Saksi yang bernama Ramlah telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika mertuanya telah dibunuh oleh Terdakwa dari penyampaian Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan, Saksi berada dan bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto sedangkan mertua Saksi bertempat tinggal dan berjualan di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa mertua Saksi tinggal sendirian dan berjualan di Pangkep dengan mengontrak rumah di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa mertua Saksi sudah 15 (lima belas) tahun bertempat tinggal di Pangkep dan menjual minuman serta gorengan;
- Bahwa selama mertua Saksi berada di Pangkep, istri Saksi yang sering berkomunikasi dan komunikasi terakhir istri Saksi dengan mertua Saksi pada pukul 21.00 WITA kemudian istri Saksi menelpon lagi sekitar pukul 03.00- 04.00 WITA namun *handphone* mertua Saksi tidak aktif dan selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Pangkep bersama istri Saksi dengan mengendarai mobil milik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Pangkep karena *handphone* mertua Saksi tidak aktif sehingga kami berpikir ada sesuatu yang terjadi;
- Bahwa saat tiba di rumah mertua Saksi, terlebih dahulu istri Saksi mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada jawaban dari mertua Saksi kemudian Saksi dan istri ke pasar sentral lalu kembali ke rumah mertua Saksi dan setelah menunggu sekitar 4 (empat) jam kemudian istri Saksi berinisiatif untuk membuka pintu rumah kontrakan mertua Saksi namun mertua Saksi tidak ada didalam rumah dan oleh karena kami belum bertemu dengan mertua Saksi, kami merasa panik dan kemudian mencari di sekitar kontrakannya dan pada saat kami membuka gudang, kami melihat sebuah koper dan ada darah juga, melihat ada rambut di gasper koper dan saat itu kami meyakini bahwa mertua Saksi berada di dalam koper tersebut;
- Bahwa koper tersebut berwarna merah;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saat Saksi berada di rumah mertua Saksi, mencium bau busuk menyengat dan mendapati sebuah koper kemudian kami menyenternya dengan menggunakan *handphone* sehingga Saksi melihat ada darah pada koper dan rambut pada gesper;
- Bahwa pada saat itu jendela rumah kontrakan Ibu Saksi terbuka lebar sedangkan pintu ruang tamu tertutup dan terkunci;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat darah dan rambut pada koper, Saksi dan istri Saksi kemudian mendatangi pemilik rumah kontrakan dan bertemu dengan suami istri pemilik kontrakan lalu istrinya ikut ke rumah kontrakan, kami menanyakan tentang kepemilikan koper yang ada di gudang dan saat itu pemilik kontrakan mengatakan kalau koper tersebut bukan miliknya dan bukan milik mertua Saksi dan ketika Saksi bersama istri Saksi, pemilik kontrakan bersama anaknya mengecek koper yang ada di gudang dan ketika itu ada Anggota Polisi melintas lalu pemilik kontrakan langsung memanggil Anggota Polisi tersebut dan kemudian anggota Polisi singgah dan mengecek koper dan kemudian langsung melaporkan penemuan koper tersebut ke Kantor Polisi dan berselang berapa waktu kemudian datang beberapa Anggota Polisi melakukan pengecekan serta membuka koper tersebut;
- Bahwa Saksi melihat isi koper tersebut yaitu jenazah mertua Saksi, 1 (satu) bantal kepala, 1 (satu) lembar selimut, 1 (satu) lembar baju daster, pakaian dalam dan *leging*;
- Bahwa Saksi melihat ada luka gores pada tangan kiri mertua Saksi dan hidungnya patah;
- Bahwa saat itu kondisi tubuh mertua Saksi masih lengkap dan hanya memakai sarung;
- Bahwa terhadap mertua Saksi telah dilakukan otopsi atas izin keluarga;
- Bahwa mertua Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau ada permasalahannya di Pangkep;
- Bahwa ada barang milik mertua Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah hitam, tas berisi kartu identitas;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi sering datang mengunjungi mertua Saksi di Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat amplop yang ada darahnya, baju kaos yang ada noda darahnya dan potongan kain yang berwarna merah;
- Bahwa Saksi pernah melihat selimut berwarna warni yang ada dalam koper merah pada saat itu dan Saksi juga pernah melihat kasur berwarna hitam hijau yang merupakan tempat tidur mertua Saksi;



- Bahwa Saksi menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AISYAH BINTI MAHMUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama Ramlah yang mayatnya di temukan dalam koper berwarna merah;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Polisi, Terdakwa yang telah membunuh perempuan bernama Ramlah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena rumah tempat tinggal Saksi di Jalan Burhanuddin Kelurahan Tumampung Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep sedangkan rumah kontrakan Saksi di jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Korban Ramlah mengontrak di rumah kontrakan Saksi sudah 5 (lima) bulan dan tinggal sendiri sedangkan Terdakwa juga mengontrak di rumah Saksi namun tempatnya berbeda tetapi tidak berjauhan karena masih dalam 1 (satu) lokasi kontrakan;
- Bahwa selama Terdakwa dan korban mengontrak, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa awalnya anaknya Ramlah yang bernama Sri Maryani Dg. Caya bersama suaminya sekitar pukul 13.30 WITA datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada suami Saksi dengan mengatakan “ada koper ta karaeng” kemudian suami Saksi menjawab “tidak ada koperku” selanjutnya Saksi bersama anak Saksi menemani Sri Maryani Dg. Caya dan suaminya ke rumah kontrakan dengan maksud untuk memastikan koper yang dilihatnya tersebut dan setibanya di rumah kontrakan, suami Sri Maryani Dg. Caya membuka pintu luar (pintu samping) dan Saksi langsung ke kamar belakang dengan maksud mengecek ruang tamu dan melihat kabel cas yang masih tercolok sehingga Saksi langsung melepaskan colokannya kemudian Saksi keluar dan suami Sri Maryani Dg. Caya menunjukkan kepada



Saksi keberadaan koper merah didalam gudang kemudian Saksi menyuruhnya untuk melapor kepada Polisi dan ketika itu ada Polisi melintas, Sri Maryani Dg. Caya meminta tolong kepada Polisi tersebut dan mengatakan “ada yang aneh-aneh di rumah kontrakan ini”;

- Bahwa Saksi tidak menyentuh koper tersebut dan pada saat koper dibuka, Saksi pergi sholat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti koper yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban di Masjid Agung Pangkep pada hari Jumat namun lupa tanggalnya;
- Bahwa korban tidak pernah menceritakan sesuatu kepada Saksi, korban tidak banyak cerita dan orangnya pendiam;
- Bahwa setahu Saksi, korban sebagai penjual gorengan dan minuman sedangkan Terdakwa bekerja sebagai pengemudi becak motor (bentor) dan pemulung;
- Bahwa setahu Saksi, ada barang milik korban yang hilang yaitu sepeda motor dan *handphone*;
- Bahwa situasi rumah kontrakan korban saat itu tidak dalam keadaan teracak-acak atau biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat penemuan mayat korban, Terdakwa tidak berada dirumah kontrakannya dan rumahnya dalam keadaan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. RUNIK SETIYAWATI BINTI WARDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi yang telah menikah secara siri dan tinggal bersama dengan Saksi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang tetangga kami di kontrakan di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap perempuan tersebut setelah disampaikan oleh pihak kepolisian dan yang Saksi lihat di televisi;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tapi setelah kejadian pembunuhan tersebut, Saksi bersama anak-anak pindah karena anak-anak Saksi tidak mau lagi tinggal di rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2024 sekitar malam hari sebelum Saksi pindah ke rumah ipar Saksi, Terdakwa pernah meminta koper berwarna merah kepada Saksi dengan maksud akan dipakai oleh temannya;
 - Bahwa koper merah tersebut merupakan milik Saksi dan Terdakwa yang berisikan pakaian dan mainan anak-anak;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengeluarkan isi koper kemudian membawanya pergi;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukkan jenazah korban ke dalam koper merah;
 - Bahwa melalui televisi dan pada saat rekonstruksi, Saksi mengetahui Terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik dan melalui video juga Saksi melihat perbuatan Terdakwa seperti orang sedang berhubungan badan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika antara Terdakwa dan korban ada masalah;
 - Bahwa Saksi ataupun keluarga Saksi dan Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan 2 (dua) kali dalam masalah pemukulan, yang pertama ditahan di Riau dan yang kedua ditahan di Pangkep;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa koper berwarna merah yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. RUSDI BIN SAID, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan dan pencurian yang mengakibatkan orang mati;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Andy sejak Saksi masih sekolah kelas 2 sekolah dasar sekitar tahun 1996 dan merupakan tetangga rumah Saksi saat Andy masih menetap di Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi terakhir kali bertemu dengan Andy pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 Wita yang mana Andy mendatangi Saksi di bengkel Saksi yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi No. 68 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Andy datang membawa sepeda motor yang sedang rusak dan meminta kepada Saksi untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Andy siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Andy mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang sedang rusak;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Andy yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dan No Plat kendaraan tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi langsung mengecek kerusakan sepeda motor yang dibawa Andy dan ternyata memiliki kerusakan yang cukup parah sehingga Saksi tidak bisa memperbaiki kendaraan tersebut dalam sehari dan Saksi sempat mengatakan kepada Andy bahwa sepeda motor tersebut akan Saksi ganti beberapa alatnya dan mungkin kendaraan tersebut menginap di bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Andy menyampaikan kepada Saksi untuk menyimpan sepeda motor tersebut dibengkel Saksi dan menyuruh Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut dan nanti Andy akan kembali mengambil sepeda motor tersebut apabila sudah Saksi perbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi tidak mengetahui kemana Andy pergi setelah menitipkan kendaraannya tersebut dibengkel Saksi. Pada saat itu Saksi hanya melihat Andy berjalan



meninggalkan bengkel Saksi dan Saksi tidak mengetahui kemana Andy akan pergi;

- Bahwa Saksi menjelaskan Andy tidak pernah menelpon Saksi atau datang ke bengkel Saksi lagi untuk menanyakan keadaan sepeda motor yang ditiupkannya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui sepeda motor tersebut adalah bukan milik Andy pada saat salah seorang aparat Kepolisian datang ke rumah/ ke bengkel Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi menunjukkan bahwa inilah kendaraan yang disimpan oleh Andy untuk Saksi perbaiki dan pada saat itu pula aparat kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian yang dilakukan oleh Andy; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik, tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, Autopsi dilaksanakan dengan dipimpin oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM., serta dibantu oleh dr. Zulfikar Assegaf, dr. Andi Millati, dr. Dio, dr. Ali Iwan, dr. Riezka dan Teknisi Forensik Uryan Dokpol RS. Bhayangkara, terhadap korban Ramlah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan luar jenazah, diantaranya ditemukan:

- Lebam mayat di kepala, wajah, telinga kanan, leher, dada, lengan kiri atas, lengan kiri bawah, siku kiri, bahu kiri, bahu kanan, perut, betis kanan, punggung berwarna merah keunguan tidak hilang dengan penekanan;
- Kepala ada resapan darah didapatkan *krepitasi*. Terdapat resapan darah di bagian dalam pada kulit kepala bagian;
- Dahi terdapat luka dengan ukuran yang sama panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman 1 sentimeter;
- Pipi kanan tampak luka memar pada pipi kanan hingga belakang telinga dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;



- Mata:

- Kelopak mata kanan luar, kelopak mata kiri luar, kelopak mata dalam kanan, kelopak mata dalam kiri masing-masing keruh terdapat pembusukan, mata kanan dan mata kiri, masing masing terbuka keruh terdapat pembusukan;

- Hidung:

- Lubang hidung kanan dan hidung kiri masing- masing keluar cairan pembusukan berwarna merah kehitaman;

- Telinga:

- Telinga kanan dan telinga kiri masing- masing keluar cairan pembusukan berwarna merah kehitaman;

- Mulut, terbuka lebar ukuran 4 (empat) sentimeter, lidah tidak terjulur dan tergigit 4,5 (empat koma lima) sentimeter, keluar cairan pembusukan merah kehitaman;

- Leher terdapat memar hingga dada dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;

- Daggu terdapat lebam mayat;

- Lengan kiri terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter. Tampak luka memar pada bahu kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Tampak luka memar pada bahu kiri dekat leher dengan panjang delapan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter. Tampak memar pada lengan atas kiri sisi bawah dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Tampak luka memar pada siku kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;

- Lengan kanan tampak luka memar pada bahu kanan dengan panjang tiga belas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter dengan kedalaman enam koma lima sentimeter, dasar luka otot, terdapat jaringan penyembuhan;

- Lengan kiri bawah terdapat luka memar dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

- Tangan:

- Pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan dan jari terdapat lebam mayat;



- Paha kanan terdapat satu luka memar ukuran panjang lima puluh sentimeter dan lebar dua belas koma lima sentimeter. Terdapat satu luka lecet geser di daerah betis kanan depan dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter. Terdapat memar di paha kanan sisi dalam dengan panjang satu koma dua sentimeter dan lebar 1 sentimeter;
 - Paha kiri tampak tiga luka memar di bagian paha kiri. Luka pertama dengan panjang delapan belas sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka kedua dengan panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Luka ketiga dengan panjang empat sentimeter dan lebar tiga koma dua sentimeter;
 - Dada: terdapat lebam mayat dibagian tengah dan sisi kiri;
 - Punggung: Terdapat lebam mayat dibagian tengah dan sisi kiri;
2. Pemeriksaan dalam tubuh jenazah, diantaranya, ditemukan:
- Kepala tampak resapan darah dengan panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar dua belas sentimeter dan tulang dasar tengkorak tampak resapan darah ukuran panjang 27 dan lebar 17 sentimeter tampak garis *fraktur os occipital* ukuran 8 sentimeter. Tampak resapan darah *sutura sagitalis* dan *sutura coronalis*;
3. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di dapatkan:
- Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan estimasi umur 45-50 tahun;
 - Perkiraan waktu kematian lebih dari 42 jam;
 - Terdapat 15 luka yang terdiri dari 14 luka memar dan 1 luka lecet geser yaitu 2 luka memar di kepala, 1 luka memar di pipi, 4 luka memar di lengan kiri atas, 1 luka memar di lengan kanan atas, 1 luka memar di lengan kiri bawah, 2 luka memar di paha kanan, 3 luka memar di paha kiri dan 1 luka lecet geser di paha kanan. Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul;
 - Luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam kepala sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan menekan pusat pernafasan di batang



otak sehingga menyebabkan terjadinya gagal nafas yang mengakibatkan kematian pada korban;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3632/KBF/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., Usman, S.Si., M.Kes., dan Irmawati Masse, S.Farm., M.Tr.Ap., mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Wahyudi Marsudi, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, pada pokoknya:

1. Barang bukti:

- 1 (satu) lembar selimut berwarna warni (94/2024/KBF),
- 1 (satu) buah kasur berwarna hitam hijau (95/2024/KBF);
- 1 (satu) buah bantal warna putih (96/2024/KBF);
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (97/2024/KBF);
- 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam motif kotak-kotak (98/2024/KBF);
- 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau bermotif kembang (99/2024/KBF);
- 1 (satu) buah celana *legging* warna merah tua (100/2024/KBF);
- 1 (satu) lembar sajadah warna merah tua (101/2024/KBF);
- 1 (satu) bungkus potongan kain berwarna merah yang telah tersobek (102/2024/KBF);

Masing-masing barang bukti tersebut benar tidak ditemukan adanya bercak/ noda sperma manusia namun benar terdapat bercak/ noda darah manusia dan memiliki golongan darah "A";

- 1 (satu) buah koper berwarna merah (103/2024/KBF);

Barang bukti tersebut benar tidak ditemukan adanya bercak/ noda sperma manusia namun benar terdapat bercak/ noda darah manusia dan memiliki golongan darah "A";

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih (104/2024/KBF);

Barang bukti tersebut benar tidak ditemukan adanya bercak/ noda sperma manusia dan bercak/ noda darah manusia;

- 1 (satu) buah amplop berisi darah kering (105/2024/KBF);

Barang bukti tersebut benar darah manusia dan memiliki golongan darah "AB";



- 1 (satu) buah amplop berisi *buccal swab* (106/2024/KBF), tidak dilakukan pemeriksaan;

- Surat keterangan meninggal Nomor: SKM/065/VIII/2024/URYANDOKPOL RUMKIT, tanggal 11 Agustus 2024;
- Kutipan Akta Kematian atas nama Ramlah yang dibuat dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pembunuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap seorang perempuan bernama Ramlah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan langsung memarkir sepeda motor di kolong rumah, lalu duduk sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menuju rumah kontrakan Korban Ramlah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan Korban Ramlah melalui jendela sisi kiri dekat gudang dengan cara melompat;
- Bahwa maksud dan niat Terdakwa masuk kedalam rumah Korban untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya minum- minuman keras bersama-sama dengan temannya sejak magrib;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Korban, Terdakwa menuju kamar Korban dan ketika berada dalam kamar, Terdakwa mencari barang berharga milik Korban dan melihat tas Korban yang berisikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut lalu Terdakwa kalungkan pada lehernya kemudian Terdakwa mengambil *handphone* yang terletak tidak jauh dari tas tersebut dan memasukannya kedalam tas;
- Bahwa setelah barang tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa ingin keluar kamar, Terdakwa melihat Korban yang masih

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj



tertidur dan hanya memakai pakaian dalam dan sarung, sehingga Terdakwa bernafsu lalu menghampiri Ramlah sambil Terdakwa menurunkan celananya dan ketika Terdakwa berada disamping Korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan tas yang diambil sebelumnya di samping kiri Terdakwa lalu menindih Korban namun Korban terbangun dan berteriak dengan mengatakan “aaahhh” serta melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mengambil bantal yang dipakai Korban dengan menggunakan tangan kanan lalu membekap muka Korban dan mencekik lehernya dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memindahkan bantal tersebut ke samping kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu Terdakwa memastikan Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan cara menatapnya dan memegang perutnya;

- Bahwa ketika Korban tidak bergerak lagi, Terdakwa melepaskan celana dalam Korban dengan cara menariknya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian dengan kedua tangan, Terdakwa melebarkan kedua paha Korban sehingga Korban dalam posisi *ngangkang* dan Terdakwa tepat berada di depan Korban dengan posisi lutut kiri Terdakwa menekan paha kanan Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin korban namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk, selanjutnya Terdakwa menggocok alat kelaminnya dan sesekali menempelkannya pada alat kelamin Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan alat kelamin Korban dengan menggunakan selimut yang tertindih oleh Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari celananya namun tidak menemukannya sehingga Terdakwa berdiri mencari saklar lampu untuk menyalakannya dan ketika lampu menyala Terdakwa melihat celananya terletak disamping Korban kemudian celana tersebut Terdakwa ambil lalu memakainya;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak kabur meninggalkan Korban disaat Terdakwa berada di dekat jendela, pada saat itu Korban sadarkan diri dan berteriak dengan mengatakan “oi kau” sehingga saat itu Terdakwa berbalik sambil berlari menuju dan memeluk Korban sampai terjatuh dalam posisi kepala bagian belakang Korban terbentur ke lantai sedangkan Terdakwa terjatuh disamping kanan Korban, selanjutnya Terdakwa bangkit dan dengan menggunakan tangan kirinya menindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa meninju bagian wajah Korban 2 (dua) kali dalam posisi Terdakwa jongkok diatas Korban;

- Bahwa pada saat Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa langsung meninggalkannya dan Terdakwa keluar dari rumah kontrakan Korban melalui jendela lalu menuju rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di kolong rumah Terdakwa duduk di kursi balok sambil merokok kemudian melihat tangan dan celana Terdakwa ada bercak darah sehingga Terdakwa panik dan berpikir bagaimana cara menutupi perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa naik ke rumah dan kemudian membuka kulkas lalu minum air es dan pada saat itu istri Terdakwa terbangun lalu bertanya dengan mengatakan “dari manako” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “dari jaka minum, mana koper merah?” lalu istri Terdakwa menjawab dengan mengatakan “mau ko apa?” dan kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “mau napakai temanku” lalu istri Terdakwa menunjukkan letak dan keberadaan koper merah tersebut yang terletak didekat dinding triplek kamar yang tidak terpakai dan setelah itu Terdakwa mengambil jaket kulit yang tergantung di dalam lemari plastik dan kemudian memakainya dan selanjutnya Terdakwa mengambil koper merah tersebut dan mengeluarkan isinya, setelah itu Terdakwa berjalan menuju rumah kontrakan Korban sambil melihat situasi sekeliling rumah kontrakan kemudian memasukkan koper merah tersebut kedalam rumah kontrakan Korban melalui jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa mengambil koper merah tersebut dan meletakkannya di samping kanan Korban lalu Terdakwa dalam posisi jongkok memasukkan Korban ke dalam koper merah tersebut dengan cara mengangkat bagian ketiakanya lalu memasukkan kepalanya terlebih dahulu kemudian badannya dan setelah di dalam koper, Terdakwa melihat ada darah di lantai sehingga Terdakwa mengambil bantal Korban untuk membersihkannya dan setelah itu bantal yang Terdakwa pakai membersihkan darah di lantai, Terdakwa masukkan ke dalam koper diatas tubuh Korban kemudian Terdakwa mencari kain namun hanya menemukan sajadah dan dengan sajadah tersebut Terdakwa kembali membersihkan darah yang masih ada di lantai dan oleh karena darah di lantai belum sepenuhnya bersih sehingga Terdakwa berdiri kemudian ke arah

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang untuk mencari air dan ketika Terdakwa berada dibelakang, Terdakwa melihat kotak yang berisikan air lalu Terdakwa mencelupkan sajadah tersebut ke dalam air kemudian Terdakwa kembali untuk membersihkan darah yang masih ada di lantai namun darah tersebut tidak bisa hilang, setelah itu sajadah tersebut Terdakwa masukkan ke dalam koper;

- Bahwa selanjutnya di sekitar tempat tidur, Terdakwa melihat ada kain berwarna hijau dan mengambilnya lalu Terdakwa kembali membersihkan darah yang masih ada di lantai kemudian kain tersebut Terdakwa masukkan ke dalam koper merah lalu koper merah tersebut Terdakwa tutup tidak secara *full* karena Terdakwa melihat tubuh Korban masih bergerak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas Korban dan kembali mengalungkan di leher Terdakwa dan menutupinya dengan jaket dengan cara menarik keatas *resleting* jaket hingga bagian leher jaket setelah itu Terdakwa didalam rumah kontrakan Korban berjalan *mondar-mandir* sambil memeriksa pintu depan namun pintu depan tersebut dalam keadaan terkunci lalu kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Korban yang kunci kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke lorong rumah kontrakan lalu Terdakwa membuka gerobak jualannya dan kemudian Terdakwa mengambil koper merah tersebut dengan cara menyeretnya menuju samping motor lalu mencoba mengangkatnya secara berulang-ulang dan oleh karena koper tersebut berat sehingga Terdakwa tidak bisa mengangkatnya dan menaikkannya ke atas sepeda motor, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu kemudian mengangkat koper merah tersebut keatas pada bagian depan sepeda motor yang posisinya didepan Terdakwa dan kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah kontrakan Korban namun sebelum sepeda motor dapat keluar, koper tersebut terjatuh dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyandarkan sepeda motor tersebut ditembok samping kanan kemudian Terdakwa menyeret koper tersebut masuk ke dalam gudang dan melihat tidak ada lagi pergerakan tubuh Korban dalam koper lalu koper tersebut Terdakwa tarik *resletingnya* hingga tertutup rapat dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Korban kemudian menutup pintu



dengan menggunakan tali pintu yang tergantung dan selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor, *handphone* dan tas milik Korban menuju Maros;

- Bahwa sesampainya di Maros, Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa dan meminta tolong memperbaiki sepeda motor tersebut karena saat dalam perjalanan sepeda motor tersebut mogok dan Terdakwa mendorongnya sampai ke Maros dan setelah sepeda motor tersebut Terdakwa titip untuk diperbaiki di bengkel teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dengan mengendarai mobil angkutan umum hingga sampai di Daya kemudian selanjutnya Terdakwa ke Sentral dan beristirahat sejenak sambil berfikir akan mau kemana, mau ke Kabupaten Selayar namun terlalu dekat, lalu Terdakwa ke Pelabuhan Sukarno Hatta dan setibanya di Pelabuhan, Terdakwa berpikir untuk merantau dan di pelabuhan tersebut Terdakwa ditanya oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang menanyakan tujuan Terdakwa namun Terdakwa hanya mengatakan akan merantau kemana saja dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menawarkan tiket kapal laut dengan arah tujuan Balikpapan dan mendengar tawarannya tersebut, Terdakwa pun setuju dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengantarkan Terdakwa membeli tiket kapal laut seharga Rp317.000 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) yang jam pemberangkatannya pukul 24.00 WITA;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pun naik di kapal menuju Pulau Kalimantan Timur dan setibanya di Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa menuju Kota Paser dan menetap beberapa minggu kemudian pihak berwajib melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memasukkan tubuh korban kedalam koper untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa dulunya pernah ada kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Korban masalah listrik namun tidak mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa *handphone* milik Korban Terdakwa telah jual, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Korban Terdakwa pakai untuk biaya makan dan transportasi;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah koper berwarna merah;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih;
3. 1 (satu) buah amplop berisi darah kering Terdakwa;
4. 1 (satu) buah amplop berisi *buccal swab* Terdakwa;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam, Imei 1 8684350045626990. Imei 2 8684350045626982;
6. 1 (satu) buah SIM C dengan identitas pemilik atas nama Ramlah dengan No.Kartu SIM 1923-7711-000023;
7. 1 (satu) buah KTP atas nama Ramlah dengan NIK 7304064111770002;
8. 1 (satu) lembar selimut berwarna warni;
9. 1 (satu) buah kasur berwarna hitam hijau;
10. 1 (satu) buah bantal warna putih;
11. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
12. 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam motif kotak-kotak;
13. 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau bermotif kembang;
14. 1 (satu) buah celana legging warna merah tua;
15. 1 (satu) lembar sajadah warna merah tua;
16. 1 (satu) bungkus potongan kain berwarna merah yang telah tersobek;
17. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, No. Pol DD 3385 GF, No. Rangka MH328D30CAJ181399, No. Mesin 28D2181217;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar waktu magrib minum-minuman keras bersama-sama dengan temannya kemudian sekitar pukul 01.00 WITA atau sudah masuk hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pulang dan tiba di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten



- Pangkajene dan Kepulauan, bersebelahan atau berdekatan dengan kontrakan yang juga di kontrak/ disewa oleh Korban Ramlah;
2. Bahwa nama pemilik rumah kontrakan yang dikontrak/ disewa oleh Terdakwa dan juga Korban adalah Saksi Aisyah Binti Mahmud
 3. Bahwa Korban Ramlah kurang lebih 15 (lima belas) tahun sudah tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seorang diri dan sehari-harinya berjualan gorengan dan minuman sedangkan Anak dan menantu Korban tinggal di Kabupaten Jeneponto namun Korban Ramlah kontrak di rumah kontrakan milik Saksi Aisyah Binti Mahmud baru kurang lebih 5 (lima) bulan;
 4. Bahwa Saksi Sri Mariyani Dg. Caya Binti Sattu Dg. Lau dan Saksi Irfan Dg. Rangka yang merupakan Anak dan menantu Korban yang awalnya mencurigai jika Korban ada apa-apanya karena ketika Korban dihubungi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 melalui telepon antara pukul 02.00-03.00 WITA, *handphone* korban sudah tidak aktif, sehingga dari Kabupaten Jeneponto, Anak dan menantu Korban datang mencari Korban di rumah kontrakannya di Pangkep namun tidak juga menemukan Korban hingga pada akhirnya setelah mencium bau busuk yang menyengat dari dalam koper yang berada didalam gudang, melihat darah dan rambut kemudian setelah memanggil pemilik kontrakan lalu koper di buka oleh anggota kepolisian akhirnya korban ditemukan berada didalam koper dengan kondisi sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 5. Bahwa Korban bisa berada didalam koper berwarna merah berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setelah Terdakwa tiba di rumah kontrakannya lalu memarkir sepeda motor dibawah kolong rumah kemudian kurang lebih 5 (lima) menit sempat duduk-duduk setelah itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Korban Ramlah, sehingga Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Korban lalu membuka jendela yang terletak disisi kiri dekat gudang kemudian masuk kedalam rumah kontrakan Korban dengan cara melompat melalui jendela tersebut;
 6. Bahwa ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah Korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Korban dan mencari barang-barang berharga milik korban hingga akhirnya Terdakwa melihat tas milik Korban yang berisikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KTP dan SIM milik Korban kemudian Terdakwa langsung



mengambil tas tersebut lalu Terdakwa kalungkan pada lehernya kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna merah hitam, Imei 1 8684350045626990. Imei 2 8684350045626982 yang terletak tidak jauh dari tas tersebut dan memasukan *handphone* tersebut juga kedalam tas;

7. Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil dipindahkan atau sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ketika hendak ingin keluar dari kamar Korban, melihat Korban sedang dalam keadaan tertidur diatas kasur berwarna hitam hijau dengan hanya mengenakan sarung berwarna hitam motif kotak-kotak namun sarung tersebut tersingkap atau terangkat sehingga paha dan celana dalam warna merah muda yang dipakai oleh korban menjadi kelihatan sehingga nafsu birahi Terdakwa muncul kemudian Terdakwa menghampiri Korban yang sedang tertidur sambil Terdakwa menurunkan celana yang dipakainya;
8. Bahwa ketika Terdakwa sudah berada disamping Korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan tas yang diambil sebelumnya ke samping kirinya kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban namun Korban tersadar dan terbangun lalu berteriak dengan mengatakan "aaahhh" serta melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mengambil bantal warna putih yang dipakai Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu membekap muka Korban dengan bantal tersebut, mencekik leher korban menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memindahkan bantal tersebut ke samping kiri Korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa memastikan Korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan cara menatapnya dan memegang perut Korban;
9. Bahwa oleh karena menurut Terdakwa, Korban sudah tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Korban yang berwarna merah muda dengan cara menariknya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian dengan kedua tangan, Terdakwa melebarkan kedua paha Korban sehingga Korban dalam posisi *ngangkang* dan Terdakwa tepat berada di depan Korban;
10. Bahwa dengan posisi lutut kiri Terdakwa menekan paha kanan Korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk, selanjutnya Terdakwa menggocok alat kelaminnya dengan



menggunakan tangannya dan sesekali menempelkannya pada alat kelamin Korban hingga Terdakwa berhenti sendiri melakukan perbuatannya selanjutnya Terdakwa mencari celananya namun karena tidak menemukannya sehingga Terdakwa berdiri mencari saklar lampu untuk menyalakannya dan ketika lampu menyala Terdakwa melihat celananya terletak disamping Korban kemudian celana tersebut Terdakwa ambil lalu memakainya;

11. Bahwa ketika Terdakwa sudah berada didekat jendela hendak keluar dan meninggalkan Korban, Korban kemudian sadar dan terbangun lalu berteriak dengan mengatakan “oi kau” sehingga Terdakwa kemudian berbalik sambil berlari menuju kearah Korban lalu Terdakwa memeluk Korban hingga terjatuh sehingga kepala bagian belakang Korban terbentur di lantai sedangkan Terdakwa jatuh disamping kanan Korban, selanjutnya Terdakwa bangkit lalu duduk jongkok diatas badan Korban kemudian menindih dada Korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa meninju bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban kembali tidak sadarkan diri;
12. Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan Korban dengan cara keluar dari rumah Korban melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk lalu Terdakwa menuju kembali kerumah kontrakannya dan duduk di kursi balok yang ada dibawah kolong rumah sambil merokok kemudian Terdakwa melihat tangan dan celana Terdakwa terdapat bercak darah sehingga Terdakwa panik dan berpikir bagaimana cara untuk menutupi perbuatan yang telah dia lakukan;
13. Bahwa Terdakwa lalu naik ke atas rumah kontrakannya kemudian membuka kulkas lalu minum air es dan pada saat itu istri Terdakwa yang bernama Saksi Runik Setiyawati Binti Wardi terbangun lalu bertanya dengan mengatakan “dari manako” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “dari jaka minum, mana koper merah?” lalu istri Terdakwa menjawab dengan mengatakan “mau ko apa?” kemudian Terdakwa menjawab “mau napakai temanku” lalu istri Terdakwa menunjukkan letak dan keberadaan koper merah tersebut berada didekat dinding triplek kamar yang tidak terpakai;
14. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil jaket kulit yang tergantung di dalam lemari plastik kemudian memakainya lalu mengambil 1 (satu) buah koper berwarna merah kemudian mengeluarkan isinya yang



berupa pakaian dan mainan anak-anak, setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah kontrakan Korban sambil melihat situasi sekeliling rumah kontrakan kemudian Terdakwa memasukkan koper merah kedalam rumah kontrakan Korban melalui jendela dan Terdakwa juga masuk kedalam rumah kontrakan Korban;

15. Bahwa setelah Terdakwa dan koper merah sudah berada didalam rumah kontrakan korban, selanjutnya Terdakwa meletakkan koper merah disamping kanan Korban kemudian dengan posisi jongkok, Terdakwa mengangkat Korban dengan memegang bagian ketiak Korban lalu memasukkan kepala Korban terlebih dahulu kedalam koper kemudian badan Korban hingga seluruh tubuh Korban akhirnya masuk dalam koper tersebut;
16. Bahwa maksud dari Terdakwa memasukkan tubuh korban kedalam koper untuk menghilangkan jejak perbuatan yang Terdakwa telah lakukan;
17. Bahwa setelah tubuh Korban sudah berada dalam koper, Terdakwa melihat ada darah di lantai sehingga Terdakwa mengambil bantal Korban yang berwarna putih kemudian Terdakwa gunakan untuk membersihkan darah yang ada dilantai lalu Terdakwa masukkan bantal tersebut ke dalam koper diatas tubuh Korban,
18. Bahwa Terdakwa kemudian mencari kain namun hanya menemukan sajadah warna merah tua lalu sajadah tersebut Terdakwa kembali gunakan untuk membersihkan darah yang masih ada di lantai dan oleh karena darah di lantai belum sepenuhnya bersih sehingga Terdakwa berdiri kemudian kearah belakang untuk mencari air dan ketika Terdakwa berada dibelakang, Terdakwa melihat kotak yang berisikan air lalu Terdakwa mencelupkan sajadah tersebut ke dalam air kemudian Terdakwa kembali untuk membersihkan darah yang masih ada di lantai namun darah tersebut tidak bisa hilang, setelah itu sajadah tersebut Terdakwa masukkan ke dalam koper;
19. Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat ada kain berwarna hijau yang merupakan baju daster bermotif kembang kemudian dengan menggunakan kain/ baju daster tersebut, Terdakwa kembali membersihkan noda darah yang masih ada di lantai setelah itu kain/ daster tersebut Terdakwa masukkan ke dalam koper, Terdakwa lalu menutup koper namun tidak tertutup rapat karena Terdakwa melihat tubuh Korban masih bergerak;



20. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil tas milik korban lalu mengalungkan dilehernya dan menutupinya dengan jaket kulit yang digunakan oleh Terdakwa dengan cara menarik keatas *resleting* jaket hingga bagian leher, setelah itu Terdakwa didalam rumah kontrakan Korban *mondar-mandir* sambil memeriksa pintu depan namun pintu depan tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, No. Pol DD 3385 GF, No. Rangka MH328D30CAJ181399, No. Mesin 28D2181217 milik Korban yang kunci kontaknya tergantung di sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong ke lorong rumah kontrakan lalu Terdakwa membuka gerobak jualan Korban, mengambil koper merah yang berisi tubuh Korban dengan cara menyeret menuju samping motor lalu Terdakwa mencoba mengangkat koper untuk dinaikkan keatas sepeda motor yang dicoba oleh Terdakwa secara berulang kali namun karena koper tersebut berat sehingga Terdakwa tidak bisa mengangkat dan menaikkannya ke atas sepeda motor;
21. Bahwa Terdakwa kembali berusaha dengan cara menaiki sepeda motor lalu mengangkat koper merah kebagian depan sepeda motor yang posisinya didepan Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang rumah kontrakan Korban namun sebelum sepeda motor dapat keluar, koper tersebut terjatuh sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyandarkan sepeda motor ditembok samping kanan sedangkan koper Terdakwa seret masuk ke dalam gudang;
22. Bahwa karena Terdakwa melihat tidak ada lagi pergerakan tubuh Korban didalam koper sehingga koper tersebut Terdakwa tarik *resletingnya* hingga tertutup rapat selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Korban, menutup pintu dengan menggunakan tali pintu yang tergantung selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban dengan menggunakan sepeda motor Korban menuju Kabupaten Maros;
23. Bahwa Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Maros dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, motor tersebut sempat mogok sehingga Terdakwa menuntun sepeda motor milik Korban dan sekitar pukul 06.45 WITA, Terdakwa tiba di bengkel milik temannya yang bernama Saksi Rusdi Bin Said yang terletak di Jl. Dr.



Ratulangi No. 68 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rusdi Bin Said untuk memperbaiki sepeda motor milik Korban yang diakui oleh Terdakwa ke Saksi Rusdi Bin Said sebagai sepeda motor milik Terdakwa;

24. Bahwa Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar lalu membeli tiket kapal dengan tujuan ke Kalimantan Timur selanjutnya Terdakwa menuju ke Kota Paser hingga akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian kurang lebih 1 (satu) minggu setelah kejadian;
25. Bahwa selain tubuh Korban yang ditemukan dan berada didalam koper berwarna merah ditemukan pula beberapa barang yang ada didalam koper diantaranya 1 (satu) lembar selimut berwarna warni, 1 (satu) buah kasur berwarna hitam hijau, 1 (satu) buah bantal warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau bermotif kembang, 1 (satu) buah celana *legging* warna merah tua, 1 (satu) lembar sajadah warna merah tua dan 1 (satu) bungkus potongan kain berwarna merah yang telah tersobek, keseluruhan barang tersebut tidak ditemukan adanya bercak/ noda sperma manusia namun terdapat bercak/ noda darah manusia dan memiliki golongan darah "A";
26. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban melalui *autopsi* sebagaimana disebutkan dalam *visum et repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik, tanggal 11 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, Autopsi dilaksanakan dengan dipimpin oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.FM., serta dibantu oleh dr. Zulfikar Assegaf, dr. Andi Millati, dr. Dio, dr. Ali Iwan, dr. Riezka dan Teknisi Forensik Uryan Dokpol RS. Bhayangkara, telah memberikan kesimpulan bahwa terhadap korban Ramlah terdapat 15 luka yang terdiri dari 14 luka memar dan 1 luka lecet geser yaitu 2 luka memar di kepala, 1 luka memar di pipi, 4 luka memar di lengan kiri atas, 1 luka memar di lengan kanan atas, 1 luka memar di lengan kiri bawah, 2 luka memar di paha kanan, 3 luka memar di paha kiri dan 1 luka lecet geser di paha kanan. Luka-luka tersebut diatas sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul,



adapun luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam kepala sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan menekan pusat pernafasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya gagal nafas yang mengakibatkan kematian pada korban;

27. Bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia pada saat ditemukan ditempat kejadian perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat keterangan meninggal Nomor: SKM/065/VIII/2024/ URYANDOKPOL RUMKIT, tanggal 11 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.F, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan telah dikeluarkan pula kutipan akta kematian atas nama Korban Ramlah yang dibuat dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Agustus 2024;
28. Bahwa barang-barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa diantaranya *handphone* Terdakwa telah jual sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan transportasi;
29. Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
30. Bahwa dulunya pernah ada kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Korban terkait masalah listrik namun tidak mengakibatkan pertengkaran;
31. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu kesatu berbentuk subsidairitas dan kedua berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut (lihat SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 489);

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WITA lewat beberapa menit, masuk kedalam rumah kontrakan Korban Ramlah melalui jendela yang terletak disisi kiri dekat gudang kemudian menuju kedalam kamar kontrakan Korban lalu mengambil beberapa barang diantaranya tas korban yang berisikan sejumlah uang, kartu identitas dan surat izin mengemudi milik korban serta 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1904 warna merah hitam, Imei 1 8684350045626990. Imei 2 8684350045626982 dan



pada saat hendak keluar dari kamar korban, Terdakwa melihat Korban sedang dalam keadaan tertidur diatas kasur berwarna hitam hijau dengan hanya mengenakan sarung berwarna hitam motif kotak-kotak namun sarung tersebut tersingkap atau terangkat sehingga paha dan celana dalam warna merah muda yang dipakai oleh korban menjadi kelihatan sehingga nafsu birahi Terdakwa muncul;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berusaha untuk menindih tubuh korban yang sedang tertidur namun korban tersadar lalu bangun serta berteriak sehingga Terdakwa menutup muka/ wajah korban menggunakan bantal warna putih yang diambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa serta mencekik Korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga korban tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah memastikan Korban sudah tidak sadarkan diri kemudian membuka celana dalam korban dan hendak ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa melebarkan paha korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mengocok alat kelaminnya dan sesekali menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban hingga Terdakwa berhenti sendiri lalu mencari dan memakai kembali celananya selanjutnya Terdakwa berniat meninggalkan korban dengan berjalan menuju kearah jendela;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berada di dekat jendela, korban kembali sadar dan terbangun serta berteriak sehingga Terdakwa kemudian berbalik lalu berlari mendekati korban, memeluk korban hingga korban dan Terdakwa terjatuh dan kepala bagian belakang korban terbentur dilantai, selanjutnya Terdakwa kembali bangun lalu duduk jongkok diatas badan Korban, menindih dada Korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa meninju bagian wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban kembali tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa pulang dan kembali ke kontrakkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat telah kembali dirumah kontrakkannya melihat bercak darah menempel ditangan dan celananya, sehingga Terdakwa kemudian berpikir untuk menghilangkan jejak perbuatannya lalu bertanya kepada istrinya keberadaan 1 (satu) buah koper berwarna merah milik Terdakwa yang sehari- hari digunakan untuk menyimpan pakaian dan mainan milik anak-anak Terdakwa;



Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan isi barang yang ada dalam koper tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali dan masuk kerumah kontrakan Korban melalui jendela dengan membawa koper lalu mendekati Korban dan dengan posisi jongkok, Terdakwa mengangkat Korban dengan memegang bagian ketiak Korban lalu memasukkan kepala Korban terlebih dahulu kedalam koper lalu badan Korban hingga akhirnya seluruh tubuh Korban masuk dalam koper tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha membersihkan noda darah yang ada dilantai kamar kontrakan korban dengan membersihkan menggunakan bantal warna putih, sajadah warna merah tua, kain/ baju daster berwarna hijau motif kembang lalu memasukkan benda-benda tersebut kedalam koper kemudian Terdakwa menarik *resleting/* penutup koper namun tidak tertutup rapat karena Korban masih bergerak;

Menimbang bahwa setelah tubuh Korban sudah berada didalam koper, dan Terdakwa telah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa lalu menutup rapat *resleting/* penutup koper dan beberapa kali berusaha untuk mengangkat koper naik keatas sepeda motor milik Korban untuk dibawa keluar dari rumah kontrakan namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena koper selalu terjatuh hingga akhirnya koper yang berisikan tubuh Korban disimpan oleh Terdakwa didalam gudang kontrakan rumah Korban;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas yaitu membekap muka/ wajah korban dengan menggunakan bantal serta mencekik leher korban belum menyebabkan korban meninggal dunia, karena korban masih sempat sadar, terbangun lalu meneriaki Terdakwa, adapun perbuatan Terdakwa yang kembali mendekati korban dengan cara berlari sehingga Terdakwa dan korban terjatuh menyebabkan kepala bagian belakang Korban terbentur dilantai, Terdakwa juga menindih dada Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan menggunakan kepalan tangannya meninju wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu memasukkan tubuh korban kedalam koper meskipun awalnya *resleting/* penutup koper tidak ditutup rapat karena korban masih bergerak, justru menurut Majelis Hakim kondisi korban saat itu sudah *merenggang nyawa* atau sekarat dan ketika Korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa akhirnya menutup rapat *resleting/* penutup koper serta perbuatan Terdakwa yang berusaha untuk mengangkat koper keatas sepeda motor sedangkan posisi korban didalam koper membungkuk dan koper beberapa kali terjatuh serta pada tubuh korban sudah mengeluarkan darah maka dari beberapa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik, tanggal 11 Agustus 2024 salah satu



kesimpulannya menerangkan bahwa luka-luka pada kepala dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam kepala sehingga menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan menekan pusat pernafasan di batang otak sehingga menyebabkan terjadinya gagal nafas yang mengakibatkan kematian pada korban kemudian dihubungkan pula dengan surat keterangan meninggal Nomor: SKM/065/VIII/2024/ URYANDOKPOL RUMKIT, tanggal 11 Agustus 2024, menurut Majelis Hakim meninggalnya korban ditempat kejadian disebabkan oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah nampak dan jelas jika perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban meninggal dunia namun apakah seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa baik sebelum maupun sesudah melakukan perbuatannya dapat dikategorikan sebagai suatu yang rencanakan?;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada pendapat pakar S.R Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya mengenai pengertian "rencana terlebih dahulu" yaitu apabila pelaku atau petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, kemudian pendapat tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan atau dengan kata lain perbuatan yang Terdakwa lakukan bukanlah suatu yang direncanakan namun disebabkan karena adanya rasa takut dalam diri Terdakwa yang telah diketahui oleh Korban masuk kedalam rumah kontrakan dan melakukan perbuatan asusila terhadap Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 338 KUHPidana, yang unsur- unsumnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu;

Menimbang bahwa menurut S.R Sianturi segala cara merampas jiwa dicakup oleh Pasal 338, misalnya memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/ dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain seterusnya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Yang dimaksud spontan disini ialah begitu merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung la mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu, tidak pikir- pikir dulu secara tenang untung/ ruginya atau cara pelaksanaannya, (lihat SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 487);

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan primair diatas, Terdakwa ketika berada didekat jendela dan hendak akan meninggalkan korban setelah Terdakwa membekap muka/ wajah Korban dengan menggunakan bantal dan mencekik leher korban namun karena korban kembali tersadar, terbangun lalu meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa



merasa takut diketahui oleh Korban karena telah masuk kedalam rumah kontrakan dan melakukan perbuatan asusila terhadap Korban, Terdakwa secara spontan berlari mendekati korban, memeluk Korban hingga Terdakwa dan Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh, kepala bagian belakang korban terbentur dilantai namun Terdakwa tidak juga menghentikan perbuatannya justru Terdakwa menindih dada Korban dengan menggunakan tangan kirinya, meninju wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya selanjutnya Terdakwa juga memasukkan tubuh korban kedalam koper dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/66/VIII/2024/Forensik, tanggal 11 Agustus 2024 dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia ditempat kejadian sesuai surat keterangan meninggal Nomor: SKM/065/VIII/2024/ URYANDOKPOL RUMKIT, tanggal 11 Agustus 2024;

Menimbang bahwa mencermati dari perbuatan Terdakwa yang berlari kearah Korban lalu memeluk Korban hingga korban terjatuh yang menyebabkan kepala Korban terbentur dilantai kemudian Terdakwa menindih dada Korban serta memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali lalu memasukkan tubuh korban kedalam koper berwarna merah, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa juga menghendaki agar korban meninggal dunia atau kehilangan nyawanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi namun karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan yaitu kesatu berbentuk subsidairitas dan kedua berbentuk tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.



Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andy Bin Edy Muhammad Syawal dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dijelaskan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya "tindak pidana di KUHP berikut uraiannya" halaman 62, yaitu:

- Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasan bacalah Pasal 89 yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";
- Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa dalam arti sempit, perbuatan cabul adalah sekedar menempel kemaluan pria pada kemaluan si wanita (S.R. Sianturi dalam bukunya "tindak pidana di KUHP berikut uraiannya" halaman 231);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, Terdakwa setelah mengambil beberapa barang- barang milik Korban (tas berisikan uang, SIM, KTP) dan juga *handphone* dan ketika Terdakwa hendak keluar dari kamar Korban, Terdakwa melihat Korban sedang dalam keadaan tertidur diatas kasur berwarna hitam hijau dan hanya mengenakan sarung berwarna hitam motif kotak-



kotak namun sarung tersebut tersingkap atau terangkat sehingga paha dan celana dalam warna merah muda yang dipakai oleh Korban menjadi kelihatan sehingga nafsu birahi Terdakwa muncul, selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati korban sambil membuka celananya lalu menindih tubuh korban yang sedang tertidur namun Korban tersadar lalu bangun serta berteriak sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menutup muka/ wajah korban menggunakan bantal warna putih dan mencekik korban menggunakan tangan kanannya hingga korban tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti pada saat korban sudah tidak sadarkan diri justru Terdakwa kemudian membuka celana dalam korban, melebarkan kedua paha Korban sehingga Korban dalam posisi *ngangkang* dan Terdakwa tepat berada di depan Korban lalu dengan posisi lutut kiri Terdakwa menekan paha kanan Korban, Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban namun alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelaminnya dan sesekali menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban hingga Terdakwa berhenti sendiri lalu mencari dan memakai kembali celananya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat pakar S.R Sianturi sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melebarkan paha korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Korban, Terdakwa menggocok alat kelaminnya dan sesekali menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban sedangkan diketahuinya pada saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah wajahnya dibekap dan lehernya dicekik oleh Terdakwa, telah memenuhi unsur dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman hal tersebut merupakan satu kesatuan pertimbangan dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah koper berwarna merah;
Merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah amplop berisi darah kering Terdakwa;
 - 1 (satu) buah amplop berisi *buccal swab* Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna warni;
 - 1 (satu) buah kasur berwarna hitam hijau;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau bermotif kembang;
 - 1 (satu) buah celana legging warna merah tua;
 - 1 (satu) lembar sajadah warna merah tua;
 - 1 (satu) bungkus potongan kain berwarna merah yang telah tersobek;
- Ada kaitannya dengan kejadian yang dialami oleh Korban Ramlah dan dikhawatirkan akan menambah rasa sedih bagi keluarganya, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas, dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam, Imei 1 8684350045626990. Imei 2 8684350045626982;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan identitas pemilik atas nama Ramlah dengan No.Kartu SIM 1923-7711-000023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Ramlah dengan NIK 7304064111770002;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, No. Pol DD 3385 GF, No. Rangka MH328D30CAJ181399, No. Mesin 28D2181217;

Merupakan milik Korban Ramlah dan telah meninggal dunia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Ramlah yang bernama Saksi Sri Mariyani Dg. Caya Binti sattu Dg. Lau;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sedih yang mendalam bagi keluarga korban Ramlah karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat;
- Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik Korban Ramlah;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban, Terdakwa dan keluarganya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim juga dalam menjatuhkan dan menentukan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa berpedoman pada bentuk dan surat dakwaan Penuntut Umum yang terbukti serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi "apabila dalam suatu perkara, Terdakwa didakwaan dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka menjatuhkan pidana tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga)", serta memperhatikan pula teori- teori tentang tujuan pemidanaan, dampak dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Bin Edy Muhammad Syawal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Andy Bin Edy Muhammad Syawal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider dan kedua;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah koper berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah amplop berisi darah kering Terdakwa;
 - 1 (satu) buah amplop berisi *buccal swab* Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna warni;
 - 1 (satu) buah kasur berwarna hitam hijau;
 - 1 (satu) buah bantal warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna hijau bermotif kembang;
 - 1 (satu) buah celana legging warna merah tua;
 - 1 (satu) lembar sajadah warna merah tua;
 - 1 (satu) bungkus potongan kain berwarna merah yang telah tersobek;
- Dimusnahkan;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1904 warna merah hitam, Imei 1 8684350045626990, Imei 2 8684350045626982;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan identitas pemilik atas nama Ramlah dengan No.Kartu SIM 1923-7711-000023;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Ramlah dengan NIK 7304064111770002;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau, No. Pol DD 3385 GF, No. Rangka MH328D30CAJ181399, No. Mesin 28D2181217;
- Dikembalikan kepada Saksi Sri Mariyani Dg. Caya Binti sattu Dg. Lau;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., dan Andi Ayu Atriani Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Muhammad Eka Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Nasir, S.H.